

통 보

1. 제 목 : 보훈문화교육 프로그램 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ☆☆☆☆

3. 내 용

가. 업무개요

☆☆☆☆는 청소년의 보훈정신 함양·계승·발전과 청소년 보훈문화교육의 핵심 전달자인 교원의 역사·보훈의식 제고 및 직무수행능력 향상을 위해 XXXX년부터 외부 위탁계약을 통해 ‘청소년 보훈체험 캠프’ 및 ‘교원연수 연계 국내 보훈사적지 탐방 프로그램’을 기획·운영하고 있으며, 이를 통해 교육대상자에게 애국심을 고취할 수 있는 교육 기회를 제공하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조(계약의 원칙) 제1항에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에서는 계약의 목적, 계약금액 및 기타 필요한 사항을 계약서에 명시하고, 담당 공무원과 계약상대자가 기명·날인 또는 서명함으로써 계약이 확정된다고 규정하고 있습니다.

따라서 ☆☆☆☆과 계약상대방은 보훈문화교육 프로그램을 운영함에 있어 계약 체결 과정에서 합의된 제안서와 추가 협상안의 세부 항목을 성실히 준수하고 이행하여야 하며, 그중 계약 이행사항이 불명확한 부분은 거래상대방과 협의를 통해 명확히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ○○○○○ 종합감사 시 보훈문화교육 위탁용역 계약을 확인한 결과, XXXX년 청소년 보훈체험 캠프 운영 과정에서 [표 1]과 같이 계약 합의사항과 실제 운영 프로그램 간 불일치가 발생하였으며, 추가 협의사항 중 사전답사에 대한 내용은 합의되었으나 비용에 부담 주체가 명확히 협의 되지 않았고, [붙임]과 같이 사전답사 과정에서 발생한 비용을 계약상대방이 부담, 사후 정산서에도 사전답사 비용은 정산되지 않은 사실이 확인되었습니다.

또한, 사전답사 중에는 프로그램 착수 계획서상 숙박시설, 식당 등을 방문하여 실제 숙박 및 식사 등을 통해 점검하여야 하나, [표 2]와 같이 계획서상 없는 장소를 방문하여 식사를 한 사실을 확인하였습니다.

[표 1] XXXX년 청소년 보훈체험 캠프 주요 합의 사항 및 불일치 사항

(단위: 원)

구 분	합의내용	차수별 불일치 사항	비 고

[표 2] (교원연수 연계 보훈사적지 탐방) 착수계획서, 실제방문, 사전답사 식당 비교

사전 답사기간	(착수계획서) 식당	(실제방문) 식당(3·4기)	(사전답사) 식당	(불일치) 식당

4. 관계기관 의견

- ☆☆☆☆에서는 “사전답사 비용은 제안요청서 및 계약 협상 과정에서 사업 수행의 필수 절차로 포함된 사항으로 계약상대방의 수행경비에 이미 포함되어 집행된 것이며, 별도의 추가 부담이나 예산 부당집행에 해당하지 않는다”는 의견과 “사전답사 과정에서 일부 탐방지 및 식당 변경은 교육의 품질과 안전 확보를 위한 불가피한 조정으로 계약 불이행이 아닌 합리적 운영상의 조치”라는 입장을 제시하였으나,
- 사전답사 비용은 사업 수행의 적정성 여부가 아니라 계약이행의 명확성 및 예산집행의 투명성 확보 여부에 중점을 두어야 할 사안으로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조(계약의 원칙) 및 제11조(계약서의 작성 등)에 따라 계약 당사자 간의 권리·의무는 서면으로 명확히 규정되어야 하며, 그 해석이 모호할 경우 불필요한 재정 리스크로 이어질 수 있습니다.
- 또한, 착수계획서상 명시된 식당은 사업 수행계획의 기준이 되는 항목으로 계획서와 다른 장소를 이용하는 경우에는 그 사유와 경위가 명확히 관리되는 것이 바람직할 것입니다.
- 따라서 향후 유사한 위탁계약 체결 시에는 사전답사 등 부대활동의 비용부담 주체와 함께 계획 대비 변경 가능 범위 및 절차를 명확히 규정하여 계약이행

과정에서의 해석상 혼란을 방지하고 재정상 리스크를 예방함과 동시에 운영 과정의 투명성과 일관성을 높이는 개선이 필요할 것입니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆은

- 향후 보훈문화교육 위탁계약 체결 시 사전답사 비용의 부담 주체를 계약서에 명확히 규정하고, 착수계획서와 실제 운영 내용이 달라질 수 있는 경우에는 계획 대비 변경 가능 범위 및 절차를 계약서상 명확히 규정하여, 계약이행 과정에서의 해석상 혼란 및 재정상 리스크가 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

[붙임]

xxxx년 사전답사 기간 중 지출 내역

(단위: 원)

프로그램명 (계약상대방)	사전 답사기간	사용처	지출금액	비 고